

통 보

제 목 특정설비제조시설 안전관리규정 준수여부 확인평가 처리 미흡

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

○○광역본부에서는 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정설비제조시설 2개소에 대한 안전관리규정 최초확인평가를 실시하였다.

[표 1] ○○광역본부 특정설비제조시설 안전관리규정확인평가 실시 현황

연번	시설구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	검사원
1	특정설비제조	“A” (02401893-0002)	2023.05.11. (2023-0760195)	4급 ○○○
2	특정설비제조	“B” (02034858-0003)	2023.04.21. (2023-0661640)	4급 ○○○

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

공사에서는 사업자 등에 대한 안전관리규정확인평가 처리절차 및 방법에 대해 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 (이하 “지침” 이라 한다.)」 별표8 (확인·평가처리 방법)에 명시하여 따르도록 하고 있으며 그 중 고압가스 분야의 세부 평가항목에서 안전관리자의 선임기준을 판단할 때에는 안전관리책임자(원)의 교육이수여부를 확인하고 이수여부에 따라 배점을 주도록 명시하고 있다. (※ 기한 내 이수 : 3점, 기한 내 미이수 : 2점, 미이수 : 0점)

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 별지 제8호 서식

(별지 제8호 서식) 고압가스분야 안전관리규정 확인·평가표(평가결과 및 의견)

I. 항목별 평가결과 <생략>

II. 안전관리규정확인·평가 분야(안전관리자의 선임기준 일부 발췌)

평가항목		평가기준	배점	취득점수	제외점수
2. 안전관리의 직무·조직 및 책임에 관한 사항 (24점)	안전관리자의 선임기준	○ 안전관리자의 선임자격 및 인원적정 여부 - 선임자격 및 인원이 법적기준을 준수함(3) - 선임자격 및 인원이 법적기준에 미흡함(2) - 안전관리자 자격자 등 미 선임함(0)	3		
		○ <u>안전관리책임자(원)의 교육이수 여부</u> - <u>전문교육 기한 내 이수함(3)</u> - <u>전문교육 기한 내 미 이수함(2)</u> - <u>전문교육 미 이수함(0)</u>	3		

특히 지침 제9조(확인·평가 판정기준)에 따른 판정기준을 보면 안전관리규정 확인·평가 결과는 중요한 항목과 경미한 항목으로 구분하여 미 준수시 평가점수와 관계없이 B급, C급 및 D급으로 판정하고 있는데 안전관리책임자(원)가 안전교육을 이수하지 않은 경우는 경미사항으로 명시되어 B급으로 판정하도록 하고 있다.

안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침 제9조

제9조 (확인·평가 판정기준)

안전관리규정 확인·평가(재확인·평가 포함) 결과 판정기준은 다음과 같이 한다.

① 안전관리규정 확인·평가는 별지 제8호서식(고압가스), 제9호서식(액화석유가스), 제10호서식(수소용품) 평가표에 따라 평가하고 다음과 같이 판정한다.

<표 생략>

② 안전관리규정 확인·평가 결과는 중요한 항목과 경미한 항목으로 구분하여 미 준수시 평가점수와 관계없이 B급, C급 및 D급으로 판정한다.

1.~2.<생략>

3. 확인·평가 결과 경미사항으로 B급 판정 내용은 다음 각호와 같다.

가. 시설점검일지, 점검 및 검사장비 관리대장이 일부 작성된 경우

나. 안전관리책임자(원)가 안전교육을 이수하지 않은 경우

다. 기타 중대한 결함 외의 사항으로 경미한 사항

한편, 공사 부설기관인 가스안전교육원에서는 「안전교육규정 (이하 “규정”이라 한다.)」 제5조(교육시간 및 과목) 및 별표1(교육과정별 교육과목 및 교육시간)에 따라 사업소 등의 안전관리책임자가 관리하고 있는 시설에 맞춰 이수해야 할 교육과목, 교육시간 등을 명시하고 있다.

안전교육규정 제5조 및 별표1				
(별표 1) 교육과정별 교육과목 및 교육시간(교육과정 일부 발췌)				
가. 신규과정				
교육과정	교육대상자	교육과목		교육시간
		이론	실습	
(3)냉동·냉동기 제조시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 ○대상자 : 냉동제조 및 냉동기 제조시설의 안전관리책임자 및 안전관리원, 냉동제조시설 및 냉동기(냉동용 특정설비 포함) 검사기관의 기술인력	법규 설비유지관리 사고분석·예방	냉동장치 압축기 안전관리규정 운용 등	20
(4)용기·특정설비 제조시설 및 검사기관	○관련근거 : 고법 시행규칙 제51조 별표31 ○대상자 : 용기·특정설비 제조시설의 안전관리책임자 및 안전관리원, 검사기관의 기술인력	법규 제품제조기술 및 검사기술 사고분석·예방	용접·비파괴 및 재검사 안전관리규정 운용 실무응용 등	20

따라서 용기·특정설비제조업소에 대한 안전관리규정 최초확인평가 시 안전관리책임자의 신규 전문교육 이수 여부를 확인할 때에는 ‘용기·특정설비 제조시설 및 검사기관 교육과정’을 제대로 이수했는지 확인하여야 하고 미이수하였을 경우 평가 총점과 관계없이 B급으로 판정해야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나 특정설비 제조업소 2개소(“A”, “B”에 대해 실시한 안전관리규정 최초확인평가 적정성을 확인한 결과, 안전관리책임자가 ‘용기·특정설비 제조시설 및 검사기관 교육과정’이 아닌 다른교육을 이수한 상태임에도 최종평가 시 A등

급으로 판정하거나, B등급으로 판정했을 경우에도 전문교육을 기한 내 이수하였다고 판단하여 3점을 주는 등 아래 [표 2]와 같이 부적정하게 평가를 실시한 것이 확인되었다. 이러한 경우 교육이수 절차에 대해 사업자가 혼란을 겪거나 안전관리규정 확인평가 결과에 대한 신뢰성이 훼손될 수 있으므로 주의할 필요가 있다.

[표 2] ○○광역시본부 특정설비제조시설 안전관리규정확인평가 부적정 내역

연번	시설구분	업소명 (업소번호)	확인평가일 (접수번호)	평가 결과	검사원	부적정 내역
1	특정설비 제조	“A” (02401893-0002)	2023.05.11. (2023-0760195)	A	4급 ○○○	• 타 교육과정 이수(가스시설시공업 제1종)에도 관련항목 만점(3점) 부여 • B등급 판정대상임에도 A등급 판정
2	특정설비 제조	“B” (02034858-0003)	2023.04.21. (2023-0661640)	B		• 타 교육과정 이수(가스시설시공업 제1종)에도 관련항목 만점(3점) 부여

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 / 교육기획 - 고객정보관리 - 조회 및 이력관리 - 안전관리자정보조회 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역시본부장은

차후 안전관리규정 준수여부 확인·평가 시에는 안전관리책임자의 전문교육 이수 내역을 확인한 후 「안전관리규정 심사 및 준수여부 확인·평가 지침」 별표8에 따라 확인평가 결과(등급)가 적정하게 처리될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)